DECLARATIONS OF LIMA AND MEXICO

DÉCLARATIONES DE LIMA ET MEXICO

DEKLARATIONEN VON LIMA UND MEXIKO

DECLARACIÓNES DE LIMA Y MÉXICO

إعلان ليما
و
إعلان مكسيكو

INTOSAI

INTOSAI

EXPERIENTIA MUTUA
OMNIBUS PRODEST

INTOSAI

INTOSAI

DECLARATIONS OF LIMA AND MEXICO

DÉCLARATIONES DE LIMA ET MEXICO

DEKLARATIONEN VON LIMA UND MEXIKO

DECLARACIÓNES DE LIMA Y MÉXICO

إعلان ليما
و
إعلان مكسيكو

EXPERIENTIA MUTUA
OMNIBUS PRODEST

INTOSAI General Secretariat
c/o Austrian Court of Audit
Dampfschiffstraße 2
1031 VIENNA
AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 71171–0
Fax: ++43 (1) 7180969
intosai@rechnungshof.gv.at
http://www.intosai.org

INTOSAI General Secretariat
c/o Austrian Court of Audit
Dampfschiffstraße 2
1031 VIENNA
AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 71171–0
Fax: ++43 (1) 7180969
intosai@rechnungshof.gv.at
http://www.intosai.org

CONTENTS

SOMMAIRE

INHALT

INDICE

المحتويات

English	I
Français	II
Deutsch	III
Español	IV
العربية	V

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Generalsekretärs der INTOSAI III–1

Vorwort des Vorsitzenden des Präsidiums der INTOSAI III–5

Vorwort der Vorsitzenden des Unterkomitees der INTOSAI über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–7

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN III–9

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE III–15

Präambel III–17

I. Allgemeines III–18

II. Unabhängigkeit III–20

III. Verhältnis zu Parlament, Regierung und Verwaltung III–21

IV. Befugnisse der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–22

V. Prüfungsmethoden, Prüfungspersonal, internationaler Erfahrungsaustausch III–24

VI. Berichterstattung III–26

VII. Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden III–27

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN III–33

Präambel III–33

Allgemeines III–34

Leitsatz 1
Das Bestehen eines angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/rechtlichen/gesetzlichen Rahmens und entsprechender Umsetzungsbestimmungen **III–34**

Leitsatz 2
Die Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und "Mitglieder" (in Kollegialbehörden) einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit **III–34**

Leitsatz 3
Eine ausreichend breitgefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben **III–35**

Leitsatz 4
Uneingeschränkter Zugang zu Informationen **III–37**

Leitsatz 5
Recht und Pflicht zur Berichterstattung **III–37**

Leitsatz 6
Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten **III–37**

Leitsatz 7
Das Bestehen von wirksamen Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen **III–38**

Leitsatz 8
Finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen **III–38**

Vorwort des Generalsekretärs der INTOSAI

Die Deklarationen von Lima und Mexiko stellen die Magna Charta der externen öffentlichen Finanzkontrolle dar und definieren die Voraussetzungen für deren unabhängiges und wirksames Funktionieren.

Bereits im Zuge der Beschlussfassung der "Deklaration von Lima" 1977 war es das Ziel der INTOSAI, das Prinzip der Unabhängigkeit sowie die Grundsätze methodischer und personeller Professionalität der externen öffentlichen Finanzkontrolle festzulegen.

30 Jahre später konkretisierte der XIX. Kongress der INTOSAI (2007, Mexiko) in der "Deklaration von Mexiko" acht Säulen der Unabhängigkeit der externen öffentlichen Finanzkontrolle.

Die weltweite, allgemeine Anerkennung der Grundsätze der Unabhängigkeit ist sowohl für die INTOSAI als auch für ihre Mitglieder von grundlegender Bedeutung. Das Generalsekretariat der INTOSAI hat in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von Einzelschritten intensiv an dieser Anerkennung gearbeitet.

Die im Jahr 2008 nach dem Kongress von Mexiko gestartete INTOSAI-Initiative zur Verankerung der Unabhängigkeits-Grundsätze auf Ebene der Vereinten Nationen (VN) fand am 22. Dezember 2011 mit der Resolution der VN-Generalversammlung "Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden" ihren krönenden Abschluss.

In dieser Resolution A/66/209 anerkennen alle VN-Mitgliedsstaaten, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden (ORKB) ihre Aufgaben nur dann objektiv und wirksam wahrnehmen können, wenn sie von der

geprüften Stelle unabhängig, sowie vor Einfluss von außen geschützt sind. Daher werden die VN-Mitgliedsstaaten durch diese Resolution ermuntert, die in den Deklarationen von Lima und Mexiko enthaltenen Grundsätze anzuwenden. Darüber hinaus wird damit erstmalig die Bedeutung der Arbeit der INTOSAI auf VN-Ebene anerkannt.

Dieser Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen stellt wahrhaft einen Meilenstein in der nahezu 60-jährigen Geschichte der INTOSAI dar. Dieser Erfolg war nur durch das Zusammenwirken aller Mitglieder der INTOSAI bei der Verfolgung dieses gemeinsamen Zieles möglich.

Dieser Meilenstein soll nun auch in die Neuauflage der Publikation der Deklarationen von Lima und Mexiko aufgenommen werden. Diese Publikation soll allen INTOSAI-Mitgliedern sowie externen Partnern bei unserem gemeinsamen Ziel helfen, auf Grundlage der Resolution die Unabhängigkeits-Grundsätze in unserer täglichen Arbeit zu leben, sie unseren regionalen und nationalen Partnern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren und so einen Beitrag zur Stärkung der Governance zu liefern.

Denn die Aufgaben der externen öffentlichen Finanzkontrolle können nur dann wirksam wahrgenommen werden, wenn sie – wie in den Deklarationen von Lima und Mexiko und nunmehr auch in der Resolution der VN-Generalversammlung festgestellt – einerseits unabhängig von den überprüften Stellen und geschützt vor äußeren Einflüssen erfolgen, andererseits Prüfungsmethoden entsprechend dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik angewendet werden und Oberste Rechnungskontrollbehörden über exzellent qualifiziertes und moralisch integeres Personal verfügen.

Erst die Umsetzung der Grundsätze der Unabhängigkeit garantiert – gemeinsam mit personeller und methodischer Professionalität – eine ausgewogene, verlässliche und objektive Aufgabenwahrnehmung der Obersten Rechnungskontrollbehörde, die dazu beiträgt, Transparenz zu erhöhen, Rechenschaftspflicht zu garantieren, Korruption zu bekämpfen und damit auch eine wirksame und nachhaltige Ausübung

der Kontrollfunktion der Parlamente ermöglicht, wodurch das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen gestärkt wird.

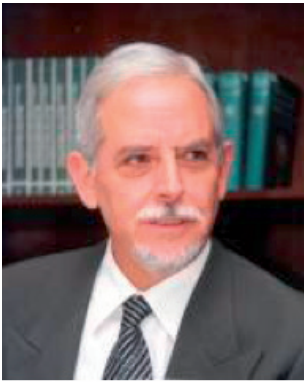
Es liegt nun an jedem Einzelnen von uns, dass die Grundsätze der Deklarationen von Lima und Mexiko auf nationaler Ebene umgesetzt und angewendet werden. Diese Resolution der VN-Generalversammlung stellt dafür eine ausgezeichnete Basis dar. Unterstützen wir uns dabei gegenseitig in unserem gemeinsamen Bemühen um die weltweite Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden, ganz gemäß unserem Motto “Experientia mutua omnibus prodest”.

Dr. Josef Moser

Präsident des österreichischen Rechnungshofes und
Generalsekretär der INTOSAI

August 2013

Vorwort des Vorsitzenden des Präsidiums der INTOSAI



Eines der Hauptanliegen der ORKB besteht darin, die erforderliche Autonomie und Unabhängigkeit zu erlangen, um mit den entsprechenden finanziellen, administrativen, materiellen und personellen Mitteln ihre Aufgaben im Einklang mit den für ihr Mandat bestehenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen zu können.

Die freie Ausübung ihrer Prüftätigkeit ohne politische, administrative, finanzielle oder gesetzliche Hindernisse sowie der freie Zugang der breiten Öffentlichkeit zu den Prüfergebnissen, garantiert die Objektivität dieser Ergebnisse sowie die Glaubwürdigkeit der ORKB, fördert die Transparenz aller Prozesse und die Möglichkeit, dass die Prüfungsfeststellungen zu Präventiv- bzw. Vorbeugemaßnahmen führen, die die Staatsführung verbessern.

Die so genannte “Deklaration von Mexiko zur Unabhängigkeit der ORKB”, die vom XIX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) in Mexiko City verabschiedet wurde, ist der perfekte Ausdruck dieser Suche nach Autonomie gegenüber jeder Art von Stelle oder Faktor, der versucht die ORKB an der Ausübung dieser überaus bedeutenden Aufgabe zu hindern. Mit diesem Dokument ist es der internationalen Gemeinschaft der öffentlichen Finanzkontrolle, vertreten durch die INTOSAI, gelungen, ihre Position klar darzulegen und die Grundprinzipien festzulegen, mit deren Hilfe die ORKB eine angemessene Durchführung ihrer Aufgaben gewährleisten können.

Die in der Deklaration von Mexiko festgelegten acht Prinzipien behandeln Aspekte wie Rechtssicherheit, Transparenz, Informationsfluss

und Bereitstellung von Ressourcen, die es den ORKB erlauben, ihre Aufgaben in der Weise zu erfüllen, wie es die Gesellschaft erwartet und alle nur erdenklichen Anstrengungen zum Vorteil ebendieser Gesellschaft zu unternehmen. Die Bereitschaft zur Erbringung von Serviceleistungen, ein untadeliges ethisches Verhalten, angemessene Expertise, entsprechende technische und administrative Ausstattung und Fähigkeiten sind unabdingbare Voraussetzungen, um das Mandat angemessen auszuüben. Aus diesem Grund hat die INTOSAI beschlossen, diese Grundprinzipien festzulegen, die die Mitglieder unterstützen soll, in der Praxis Autonomie und Unabhängigkeit bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben zu erlangen.

Wir sollten stets auch die soziale Komponente unserer Tätigkeit im Auge behalten, die uns verpflichtet aber auch auszeichnet. In einer funktionierenden Demokratie gibt es ein oberstes Prinzip: das Volk bestimmt, die Mandatare gehorchen, erfüllen die Rechenschaftspflicht und unterwerfen sich der obersten Finanzkontrolle. Wir in der INTOSAI sind von der Rolle, die die ORKB als Spiegel und Gewissen der Gesellschaft, von der letztlich ihr Mandat abhängt und der sie das Privileg haben, zu dienen, zutiefst überzeugt.

C.P.C. Arturo González de Aragón

Auditor Superior von Mexiko und
Vorsitzender des Präsidiums der INTOSAI

Oktober 2009

Vorwort der Vorsitzenden des Unterkomitees der INTOSAI über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

Regierungen für ihre Tätigkeit zur Rechenschaft zu ziehen, liegt in der Verantwortung der Parlamente. ORKB stellen den Parlamenten unabhängige, objektive und verlässliche Informationen bereit und bieten ihnen damit die zur Erfüllung ihrer Verantwortung notwendige Sicherheit. Mit unseren Berichten und Aussagen unterstützen wir als ORKB die Parlamente bei der Ausübung ihrer Kontrollhoheit über die Genehmigung und Prüfung der staatlichen Ausgaben und Tätigkeiten.

Die Bewahrung unserer Objektivität sowie unserer Unabhängigkeit von den geprüften Stellen ist für die Glaubwürdigkeit unserer Berichte entscheidend. Diese Unabhängigkeit kann durch verschiedene Prinzipien gewährleistet werden, etwa durch

- das Bestehen einer angemessenen und wirksamen gesetzlichen Regelung, die das Ausmaß der Unabhängigkeit der ORKB genau festlegt;
- eine ausreichend breit gefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben;
- die Unabhängigkeit von ORKB-Leitern und -Mitgliedern einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit;
- uneingeschränkten Zugang zu Informationen;

- Recht und Pflicht zur Berichterstattung über die Tätigkeit der Regierung;
- die Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten;
- das Bestehen von Follow-up Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen und
- die finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen.

Diese Prinzipien bilden den Kern der acht Leitsätze der Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der ORKB.

Ich hatte die Ehre, das Unterkomitee der INTOSAI für die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu leiten, dem unter anderen auch die ORKB von Ägypten, Antigua und Barbuda, Kamerun, Österreich, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Tonga und Uruguay angehörten.

Das Unterkomitee hat im November 2007 dem XIX. Kongress der INTOSAI in Mexiko seinen Schlussbericht vorgelegt. Der Bericht enthielt die Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der ORKB, INTOSAI Richtlinien und Best Practices zur Unabhängigkeit der ORKB sowie Fallstudien, die diese Unabhängigkeit veranschaulichen. Der Bericht wurde vom Kongress der INTOSAI angenommen und als Internationale Standards der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ISSAI) 10 and 11 veröffentlicht.

Ich bin sicher, dass diese Dokumente den ORKB bei der Stärkung ihrer Unabhängigkeit gute Dienste leisten. Damit unterstützen die ORKB wiederum die Parlamente bei der Erfüllung der immer stärkeren Forderung der Öffentlichkeit nach Kontrolle und Rechenschaftspflicht.

Sheila Fraser, FCA

Auditor General von Kanada und
Vorsitzende des INTOSAI Unterkomitees über
die Unabhängigkeit der ORKB

Oktober 2009

RESOLUTION DER VEREINTEN NATIONEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

VEREINTE NATIONEN
GENERALVERSAMMLUNG
RESOLUTION A/66/209

Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten Rechnungskontrollbehörden

United Nations A/RES/66/209

General Assembly

Distr.: General
15 March 2012

Sixty-sixth session
Agenda item 21

Resolution adopted by the General Assembly

[on the report of the Second Committee (A/66/442)]

Arbeitsübersetzung

Vereinte Nationen

Generalversammlung

Resolution A/66/209

Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der obersten Rechnungskontrollbehörden

Die Generalversammlung,

Unter Hinweis auf die Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats 2011/2 vom 26. April 2011,

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/55 vom 2. Dezember 2004 und 60/34 vom 30. November 2005 und ihre früheren Resolutionen über öffentliche Verwaltung und Entwicklung,

Ebenso unter Hinweis auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen[1],

Unter nachdrücklichem Hinweis, dass es notwendig ist, die Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung zu verbessern,

Sowie unter nachdrücklichem Hinweis, dass eine effiziente, rechenschaftspflichtige, wirksame und transparente öffentliche Verwaltung bei der Verwirklichung der auf internationaler Ebene vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, eine wesentliche Rolle spielt,

[1] Siehe Resolution 55/2

Unter Betonung, dass der Aufbau von Kapazitäten ein notwendiges Instrument zur Förderung der Entwicklung darstellt und unter Würdigung der diesbezüglichen Mitarbeit der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden,

1. Anerkennt, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden ihre Aufgaben nur dann objektiv und wirkungsvoll erfüllen können, wenn sie von der überprüften Stelle unabhängig gestellt und gegen Einflüsse von außen geschützt sind;

2. Anerkennt ebenfalls, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden bei der Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirkungsvollen und transparenten öffentlichen Verwaltung eine wichtige Rolle spielen, welche die Verwirklichung der nationalen Entwicklungsziele und –prioritäten ebenso wie der auf internationaler Ebene vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, fördert;

3. Nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden zur Förderung größerer Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit, Transparenz sowie der effizienten und wirksamen Vereinnahmung und Verwendung öffentlicher Mittel im Interesse der Bürgerinnen und Bürger;

4. Nimmt ebenfalls mit Anerkennung Kenntnis von der Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle aus dem Jahre 1977[2] und der Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit von Obersten Rechnungskontrollbehörden aus dem Jahr 2007[3] und ermutigt die Mitgliedstaaten die in den Deklarationen aufgestellten Grundsätze im Rahmen ihrer jeweiligen nationalen institutionellen Strukturen umzusetzen;

5. Regt an, dass die Mitgliedstaaten und relevanten Institutionen der Vereinten Nationen ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Organisation der obersten Rechnungskontrollbehörden namentlich im Bereich des Kapazitätsaufbaus intensivieren, um mittels gestärkter oberster Rechnungskontrollbehörden Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz sicherzustellen und eine gute Staats- und Regierungsführung somit zu fördern.

91. Plenarsitzung
22. Dezember 2011

[2] Siehe Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle, beschlossen durch den neunten Kongress der internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden, Lima, 17.-26. Oktober 1977

[3] Siehe Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden, beschlossen durch den neunzehnten Kongress der obersten Rechnungskontrollbehörden, Mexico City, 5.-10. November 2007

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

DEKLARATION VON LIMA ÜBER DIE LEITLINIEN DER FINANZKONTROLLE

Präambel

Der in Lima zusammengetretene IX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) hat in Anbetracht der Tatsache,

– dass die ordnungsgemäße und rationelle Verwendung öffentlicher Mittel eine der wesentlichen Voraussetzungen für die richtige Handhabung der öffentlichen Finanzen und die Wirksamkeit der von den zuständigen Behörden getroffenen Entscheidungen ist;

– dass es zur Erreichung dieses Zieles unumgänglich notwendig ist, dass jeder Staat über eine Oberste Rechnungskontrollbehörde verfügt, deren Unabhängigkeit gesetzlich verankert ist;

– dass das Vorhandensein einer solchen Behörde umso mehr erforderlich ist, weil die staatlichen Aktivitäten sich immer mehr auf den Sozial- und Wirtschaftsbereich ausdehnen und damit die Grenzen des herkömmlichen öffentlichen Finanzwesens überschritten werden;

– dass die spezifischen Ziele der öffentlichen Finanzkontrolle, nämlich die sachgerechte und wirksame Verwendung öffentlicher Mittel, das Streben nach einer straffen Wirtschaftsführung, die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit und die Information sowohl der staatlichen Stellen als auch der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung von objektiven Berichten für die Stabilität und die Fortentwicklung der Staaten im Sinne der Postulate der Vereinten Nationen notwendig sind;

– dass auf den vorangegangenen internationalen Kongressen der INTOSAI von den Vollversammlungen Beschlüsse gefasst wurden, deren Verbreitung von allen Mitgliedsländern gebilligt wurde;

BESCHLOSSEN:

– das Dokument mit dem Titel “Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle” zu veröffentlichen und zu verbreiten.

I. Allgemeines

§ 1. Zweck der Kontrolle

Die Institution der Kontrolle ist der öffentlichen Finanzwirtschaft als einer treuhändigen Wirtschaft immanent. Kontrolle ist nicht Selbstzweck, sondern ein unerlässlicher Bestandteil eines Regelsystems, der Abweichungen von der Norm und Verletzungen der Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Gebarung so rechtzeitig aufzeigen soll, dass korrektive Maßnahmen im einzelnen Fall ergriffen, die verantwortlichen Organe haftend gemacht, Schadenersatz erlangt oder Maßnahmen ergriffen werden können, die eine Wiederholung derartiger Verstöße in der Zukunft verhindern oder zumindest erschweren.

§ 2. Vorkontrolle und Nachkontrolle

1. Setzt die Kontrolle vor dem Verwaltungs- oder Gebarungsvollzug ein, liegt Vorkontrolle vor, ansonsten Nachkontrolle.

2. Eine wirksame Vorkontrolle ist für eine gesunde öffentliche Finanzwirtschaft als treuhändiger Wirtschaft unerlässlich. Sie kann von den Obersten Rechnungskontrollbehörden, aber auch von anderen Kontrolleinrichtungen ausgeübt werden.

3. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden ausgeübte Vorkontrolle hat den Vorteil, einen Schaden noch vor seinem Eintritt verhindern zu können, jedoch den Nachteil der Arbeitsüberbürdung und der Verwischung der staatsrechtlichen Verantwortung. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden ausgeübte Nachkontrolle zeigt die Verantwortlichkeit des rechenschaftspflichtigen Organes auf, kann zum Ersatz des eingetretenen Schadens führen und ist geeignet, in der Zukunft die Wiederholung von Verstößen zu verhindern.

4. Ob Oberste Rechnungskontrollbehörden Vorkontrollen ausüben, hängt von der Gesetzeslage sowie den Bedingungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Staates ab. Die Nachkontrolle ist jedoch eine unabdingbare Aufgabe jeder Obersten Rechnungskontrollbehörde, ungeachtet dessen ob sie auch eine Vorkontrolle ausübt.

§ 3. Interne und externe Kontrolle

1. Interne Kontrolleinrichtungen sind innerhalb der einzelnen Dienststellen und Institutionen errichtet. Externe Kontrolleinrichtungen gehören nicht dem Organisationsverband der zu prüfenden Institution an. Oberste Rechnungskontrollbehörden sind externe Kontrolleinrichtungen.

2. Interne Kontrolleinrichtungen sind notwendigerweise dem Leiter der Stelle, in deren Verband sie errichtet sind, unterstellt. Dessen ungeachtet sollen sie funktionell und organisatorisch so weit unabhängig sein, als dies aufgrund der jeweiligen Verfassungsstruktur möglich ist.

3. Der Obersten Rechnungskontrollbehörde als externer Kontrolleinrichtung obliegt es, die Wirksamkeit der internen Kontrolleinrichtung zu überprüfen. Ist die Wirksamkeit der internen Kontrolleinrichtung gewährleistet, so ist unbeschadet des Rechtes der Obersten Rechnungskontrollbehörde auf allumfassende Kontrolle jede sinnvolle Art der Aufgabenteilung oder Aufgabenübertragung und Zusammenarbeit zwischen Oberster Rechnungskontrollbehörde und interner Kontrolleinrichtung anzustreben.

§ 4. Formalkontrolle und Leistungskontrolle

1. Die traditionelle Aufgabe der Obersten Rechnungskontrollbehörden ist die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Gebarung und des Rechnungswesens.

2. Neben dieser Überprüfung, die ihre Wichtigkeit und Bedeutung behält, tritt gleichwertig eine an der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Effizienz des staatlichen Handels orientierte Überprüfung, die nicht nur den einzelnen Gebarungsfall, sondern die gesamte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung einschließlich ihrer Organisation und der Verwaltungssysteme umfasst.

3. Die von Obersten Rechnungskontrollbehörden anzustrebenden Prüfungsziele der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Gebarung sind

grundsätzlich gleichrangig; es ist Angelegenheit der Obersten Rechnungskontrollbehörde selbst, den im Einzelfall in Betracht kommenden Schwerpunkt besonders hervorzuheben.

II. Unabhängigkeit

§ 5. Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Oberste Rechnungskontrollbehörden können ihre Aufgabe nur dann objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie von der überprüften Stelle unabhängig gestellt und gegen Einflüsse von außen geschützt sind.

2. Obwohl eine absolute Unabhängigkeit von Staatsorganen wegen ihrer Einbindung in das Staatsganze unmöglich ist, müssen die Obersten Rechnungskontrollbehörden mit der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen funktionellen und organisatorischen Unabhängigkeit ausgestattet sein.

3. Das Bestehen der Obersten Rechnungskontrollbehörden und das erforderliche Maß ihrer Unabhängigkeit soll in der Verfassung festgelegt sein; näheres kann durch einfache Gesetze geregelt werden. Insbesondere muss ein ausreichender Rechtsschutz durch ein Höchstgericht gegen Eingriffe aller Art in die Unabhängigkeit und die Prüfungskompetenz der Obersten Rechnungskontrollbehörden gewährleistet sein.

§ 6. Unabhängigkeit der Mitglieder und Beamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden ist mit der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder untrennbar verbunden. Unter Mitgliedern sind jene Personen zu verstehen, die Entscheidungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu treffen und eigenverantwortlich nach außen zu vertreten haben, also die Mitglieder eines entscheidungsbefugten Kollegiums oder der Leiter einer monokratisch organisierten Obersten Rechnungskontrollbehörde.

2. Auch die Unabhängigkeit der Mitglieder ist durch die Verfassung zu gewährleisten. Insbesondere darf durch die ebenfalls in der Verfassung festzulegenden Abberufungsmodalitäten die Unabhängigkeit der Mitglieder nicht beeinträchtigt werden. Bestellung und Abberufung der Mitglieder hängen von der verfassungsmäßigen Struktur der einzelnen Staaten ab.

3. Die Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden dürfen in ihrer beruflichen Laufbahn keinen Einflüssen der zu prüfenden Stellen ausgesetzt und von diesen nicht abhängig sein.

§ 7. Finanzielle Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Den Obersten Rechnungskontrollbehörden sind die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, welche die Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben ermöglichen.

2. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen das Recht haben, die von ihnen für notwendig erachteten finanziellen Mittel bei der das Staatsbudget beschließenden Körperschaft erforderlichenfalls unmittelbar zu beantragen.

3. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen befugt sein, über die ihnen in einem eigenen Budgetabschnitt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel eigenverantwortlich zu verfügen.

III. Verhältnis zu Parlament, Regierung und Verwaltung

§ 8. Verhältnis zum Parlament

Die von Verfassung und Gesetz eingeräumte Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden gewährleistet ihnen auch dann, wenn sie Organe der Parlamente sind und in deren Auftrag Prüfungen durchführen, ein Höchstmaß an Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit. Die jeweilige Staatsverfassung hat das Verhältnis der Obersten Rechnungskontrollbehörde zum Parlament entsprechend den Bedingungen und Notwendigkeiten des betreffenden Staates festzulegen.

§ 9. Verhältnis zur Regierung und Verwaltung

Die Tätigkeit der Regierung, der ihr unterstellten Verwaltungsbehörden und der sonstigen von ihr abhängigen Einrichtungen ist Gegenstand der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde. Daraus folgt jedoch keine Unterordnung der Regierung unter die Oberste Rechnungskontrollbehörde. Insbesondere trägt die Regierung die volle und alleinige Verantwortung für die von ihr durchgeführten Handlungen und Unterlassungen und kann sich nicht auf Prüfungsfeststellungen – sofern diese nicht in Form von rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteilen ergangen sind – und Gutachten der Obersten Rechnungskontrollbehörde berufen.

IV. Befugnisse der Obersten Rechnungskontrollbehörden

§ 10. Untersuchungsbefugnisse

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen Zugang zu allen mit der Gebarung in Zusammenhang stehenden Unterlagen und Dokumenten haben und von den Organen der geprüften Stelle mündlich und schriftlich alle erforderlich erscheinenden Auskünfte verlangen können.

2. Die Oberste Rechnungskontrollbehörde hat im Einzelfalle zu entscheiden, ob Prüfungen zweckmäßigerweise am Sitze der zu prüfenden Einrichtung oder am Sitze der betreffenden Obersten Rechnungskontrollbehörde stattfinden sollen.

3. Für die Erteilung von Auskünften sowie die Vorlage von Dokumenten und sonstigen Unterlagen einschließlich der Rechnungsabschlüsse an die Oberste Rechnungskontrollbehörde müssen entweder durch das Gesetz oder durch die Oberste Rechnungskontrollbehörde im Einzelfall Fristen festgesetzt werden.

§ 11. Durchsetzung der Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden

1. Die geprüften Stellen haben zu den Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden innerhalb allgemein durch das Gesetz oder im Einzelfall durch die Oberste Rechnungskontrollbehörde festgelegter Fristen Stellung zu nehmen und die aufgrund der Prüfungsfeststellungen getroffenen Maßnahmen bekanntzugeben.

2. Wenn die Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde nicht in Form rechtskräftiger und vollstreckbarer Urteile ergehen, muss die Oberste Rechnungskontrollbehörde ermächtigt sein, an die zuständigen Behörden heranzutreten, die die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die Verantwortlichkeit geltend zu machen haben.

§ 12. Gutachtertätigkeit und sonstige Mitwirkungsbefugnisse

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden können in wichtigen Fällen ihren Sachverstand in Form von Gutachten einschließlich Stellungnahmen zu beabsichtigten Gesetzen und sonstigen Vorschriften über finanzielle Angelegenheiten dem Parlament und der Verwaltung zur Verfügung stellen. Die Verwaltung trägt die alleinige Verantwortung für die Befolgung oder Ablehnung des Gutachtens. Durch solche zusätzliche Aufgaben darf jedoch zukünftigen Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörden nicht vorgegriffen und deren wirksame Prüfungstätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

2. Vorschriften für ein zweckmäßiges und möglichst einheitliches Verrechnungsverfahren sollen nur im Einvernehmen mit der Obersten Rechnungskontrollbehörde erlassen werden dürfen.

V. Prüfungsmethoden, Prüfungspersonal, internationaler Erfahrungsaustausch

§ 13. Prüfungsmethoden und Verfahren

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen ihre Prüfungstätigkeit nach einem Programm durchführen, das sie sich selbst setzen. Rechte bestimmter Staatsorgane, in Einzelfällen die Durchführung einer bestimmten Prüfung zu verlangen, bleiben unberührt.

2. Da die Prüfung in den seltensten Fällen eine Totalprüfung sein kann, werden sich die Obersten Rechnungskontrollbehörden in der Regel auf Stichproben beschränken müssen. Diese müssen jedoch aufgrund eines vorgegebenen Modells und in solcher Anzahl erfolgen, dass ein Urteil über die Qualität und Ordnungsmäßigkeit der Gebarung möglich ist.

3. Die Prüfungsmethoden haben sich stets den Fortschritten der auf die Gebarung Bezug habenden Wissenschaften und Techniken anzupassen.

4. Die Ausarbeitung von internen Prüfungshandbüchern als Arbeitsbehelf für die Prüfer ist zweckmäßig.

§ 14. Prüfungspersonal

1. Die Mitglieder und Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen die für die vollständige Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Befähigung und moralische Integrität aufweisen.

2. Bereits bei der Aufnahme in den Personalstand einer Obersten Rechnungskontrollbehörde ist auf entsprechende über dem Durchschnitt liegende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine angemessene berufliche Praxis zu achten.

3. Der theoretischen und praktischen beruflichen Weiterbildung aller Mitglieder und Prüfungsbeamten der Obersten Rechnungskontroll-behörden auf interner, universitärer und internationaler Ebene ist höchste Aufmerksamkeit zu schenken und diese mit allen Mit-

teln, auch finanziell und organisatorisch, zu fördern. Die Weiterbildung muss über die traditionellen juristisch-wirtschaftlichen und Buchführungskenntnisse hinausgehen und auch andere betriebswirtschaftliche Techniken, einschließlich der elektronischen Datenverarbeitung, umfassen.

4. Um eine hervorragende Qualität des Prüfungspersonals zu gewährleisten, ist eine den besonderen Erfordernissen entsprechende angemessene Besoldung anzustreben.

5. Kann in einzelnen Fällen wegen der Notwendigkeit besonderer Fachkenntnisse mit dem eigenen Prüfungspersonal nicht das Auslangen gefunden werden, so ist es zweckmäßig, externe Sachverständige heranzuziehen.

§ 15. Internationaler Erfahrungsaustausch

1. Die Erfüllung der Aufgaben der Obersten Rechnungskontrollbehörden wird durch den internationalen Gedanken- und Erfahrungsaustausch innerhalb der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden wirksam gefördert.

2. Diesem Ziele dienten bisher die Kongresse, ferner gemeinsam mit den Vereinten Nationen und anderen Institutionen veranstaltete Ausbildungsseminare, regionale Arbeitsgruppen sowie die Herausgabe einer Fachpublikation.

3. Eine Erweiterung und Vertiefung dieser Bestrebungen und Maßnahmen ist wünschenswert. Vordringlich ist die Erarbeitung einer einheitlichen Terminologie der öffentlichen Finanzkontrolle auf rechtsvergleichender Grundlage.

VI. Berichterstattung

§ 16. Berichterstattung an das Parlament und an die Öffentlichkeit

1. Die Oberste Rechnungskontrollbehörde soll durch die Verfassung berechtigt und verpflichtet sein, eigenverantwortlich über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit jährlich dem Parlament oder dem zuständigen Staatsorgan zu berichten; der Bericht ist zu veröffentlichen. Hierdurch wird eine weitgehende Information und Diskussion gewährleistet, gleichzeitig vergrößert sich die Möglichkeit der Durchsetzung der Feststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

2. Über besonders wichtige und bedeutungsvolle Wahrnehmungen soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde auch zwischen den Jahresberichten gesondert berichten können.

3. Der Jahresbericht hat grundsätzlich die gesamte Tätigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde zu umfassen; lediglich bei Vorliegen schutzwürdiger oder durch das Gesetz geschützter Interessen hat die Oberste Rechnungskontrollbehörde diese Interessen mit dem Interesse an einer Veröffentlichung sorgsam abzuwägen.

§ 17. Technik der Berichterstattung

1. Die Berichte haben den Sachverhalt und seine Beurteilung unter Beschränkung auf das Wesentliche klar und objektiv darzulegen. Die Sprache der Berichte hat präzise und allgemein verständlich zu sein.

2. Der Standpunkt der geprüften Stellen und Einrichtungen zu den Prüfungsfeststellungen der Obersten Rechnungskontrollbehörde ist in angemessener Weise zu berücksichtigen.

VII. Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden

§ 18. Verfassungsmäßige Verankerung der Prüfungskompetenzen, Kontrolle der staatlichen Gebarung

1. Die Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden müssen zumindestens in ihren Grundzügen in der Verfassung festgelegt sein; die nähere Ausführung kann durch einfaches Gesetz erfolgen.

2. Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungskompetenzen der Obersten Rechnungskontrollbehörden hängt von den Bedingungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Staates ab.

3. Die gesamte staatliche Gebarung, ungeachtet ob und in welcher Weise sie im allgemeinen Staatsbudget ihren Niederschlag findet, unterliegt der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde. Eine Ausgliederung aus dem Staatsbudget darf nicht dazu führen, dass diese Teilbereiche der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden entzogen werden.

4. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollten bei ihren Überprüfungen auf eine aussagefähige Budgetklassifikation und ein möglichst einfaches und klares Rechnungswesen hinwirken.

§ 19. Kontrolle staatlicher Behörden und sonstiger Einrichtungen im Ausland

Staatliche Behörden und sonstige Einrichtungen, die im Ausland errichtet sind, sollen grundsätzlich ebenfalls von der Obersten Rechnungskontrollbehörde geprüft werden. Bei der Überprüfung am Sitze dieser Einrichtungen ist auf die durch das Völkerrecht gezogenen Grenzen Bedacht zu nehmen; in sachlich gerechtfertigten Fällen sollten jedoch derartige Beschränkungen im Wege der dynamischen Entwicklung des Völkerrechtes abgebaut werden.

§ 20. Überprüfung der öffentlichen Abgaben

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen eine möglichst weitgehende Kontrolle der Erhebung der öffentlichen Abgaben ausüben und hierbei auch Einblick in individuelle Steuerakte nehmen können.

2. Die Kontrolle der öffentlichen Abgaben ist in erster Linie eine Kontrolle der Gesetzmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit; die Obersten Rechnungskontrollbehörden haben jedoch bei der Kontrolle der Anwendung der Abgabengesetze auch die Wirtschaftlichkeit und die Organisation der Abgabeneinhebung sowie die Erfüllung der Einnahmenvoranschläge zu überprüfen und erforderlichenfalls der gesetzgebenden Körperschaft Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen.

§ 21. Verträge der öffentlichen Hand und öffentliche Bauten

1. Die namhaften Beträge, die die öffentliche Hand für Verträge und Bauten aufwendet, rechtfertigen eine besonders eingehende Kontrolle der eingesetzten Mittel.

2. Die öffentliche Ausschreibung ist das am meisten zu empfehlende Verfahren, das nach Preis und Qualität günstigste Angebot zu erzielen. Werden Leistungen nicht öffentlich ausgeschrieben, so soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde die Gründe hierfür feststellen.

3. Bei der Kontrolle öffentlicher Bauten soll die Oberste Rechnungskontrollbehörde auf das Vorhandensein geeigneter die Tätigkeit der Bauverwaltung regelnden Normen hinwirken

4. Die Kontrolle öffentlicher Bauten umfasst nicht nur die Ordnungsmäßigkeit der Zahlung, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der Bauführung und die Qualität der Bauarbeiten.

§ 22. Prüfung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen

Auch die bedeutenden für elektronische Datenverarbeitungsanlagen aufgewendeten Mittel rechtfertigen eine entsprechende Kontrolle. Hierbei ist eine Systemkontrolle durchzuführen, die sich insbesondere

auf die Planung des Bedarfes, den wirtschaftlichen Einsatz der Datenverarbeitungsanlagen, die Heranziehung geeigneter Fachleute, die nach Möglichkeit aus der Verwaltung der geprüften Einrichtungen hervorgehen sollen, auf die Vermeidung von Missbräuchen und auf die Verwertbarkeit der Ergebnisse erstreckt.

§ 23. Wirtschaftliche Unternehmungen, an denen der Staat beteiligt ist

1. Die Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates erfolgt oftmals in der Form von nach privatem Recht errichteten Unternehmungen. Auch diese Unternehmungen unterliegen der Kontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörde, soferne der Staat an ihnen über eine substantielle Beteiligung – die bei einer Mehrheitsbeteiligung jedenfalls gegeben ist – verfügt oder beherrschenden Einfluss ausübt.
2. Diese Kontrolle erfolgt zweckmäßigerweise im nachhinein und hat sich auch auf die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu erstrecken.
3. Bei der Berichterstattung über diese Unternehmungen an das Parlament und an die Öffentlichkeit sind Einschränkungen zum Schutze des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses zu berücksichtigen.

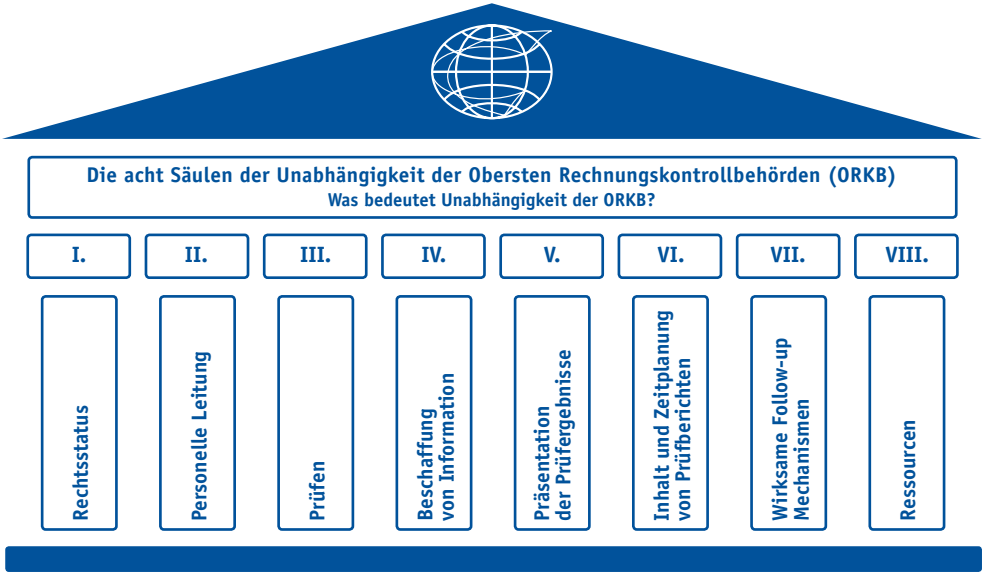
§ 24. Kontrolle subventionierter Einrichtungen

1. Die Obersten Rechnungskontrollbehörden sollen befugt sein, die Verwendung der aus öffentlichen Mitteln gewährten Subventionen zu überprüfen.
2. Wenn es der Kontrollzweck erfordert – besonders dann, wenn eine Subvention an sich oder im Verhältnis zu den Einnahmen oder zu der Kapitallage der subventionierten Einrichtung besonders hoch ist – soll die Kontrolle auf die gesamte Gebarung der subventionierten Einrichtung ausgedehnt werden können.
3. Missbräuchliche Verwendung der Subventionsmittel soll die Verpflichtung zur Rückzahlung nach sich bringen.

§ 25. Kontrolle internationaler und supranationaler Organisationen

1. Internationale und supranationale Organisationen, deren Aufwand aus Beiträgen der Mitgliedsstaaten getragen wird, bedürfen so wie die einzelnen Staaten einer externen und unabhängigen Kontrolle.
2. Zwar hat diese Kontrolle dem Aufwand und den Aufgaben der jeweiligen Organisation angepasst zu sein; sie wird jedoch nach ähnlichen Grundsätzen wie die Oberste Rechnungskontrolle der Mitgliedstaaten zu errichten sein.
3. Es ist notwendig, zur Wahrung einer unabhängigen Prüfung die Mitglieder einer solchen externen Kontrolleinrichtung vorwiegend aus dem Kreise der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu bestellen.

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN


Die acht Säulen der Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB)
Was bedeutet Unabhängigkeit der ORKB?
I.
Rechtsstatus
II.
Personelle Leitung
III.
Prüfen
IV.
Beschaffung von Information
V.
Präsentation der Prüfergebnisse
VI.
Inhalt und Zeitplanung von Prüfberichten
VII.
Wirksame Follow-up Mechanismen
VIII.
Ressourcen

DEKLARATION VON MEXIKO ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

Präambel

Der in Mexiko zusammengetretene XIX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) hat in Anbetracht der Tatsache,

– dass die ordnungsgemäße und effiziente Verwendung öffentlicher Mittel und Ressourcen eine der wesentlichen Voraussetzungen für die angemessene Bewirtschaft der öffentlichen Finanzen sowie für die Wirksamkeit der Entscheidungen der verantwortlichen Stellen ist,

– dass die "Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle" (im Folgenden die Deklaration von Lima genannt) betont, dass die Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB) ihre Aufgaben nur dann erfüllen können, wenn sie von der zu überprüfenden Stelle unabhängig und gegen Einflüsse von außen geschützt sind,

– dass eine gesunde Demokratie dieses Ziel nur erreichen kann, wenn jeder Staat über eine ORKB verfügt, deren Unabhängigkeit gesetzlich verankert ist,

– dass die Deklaration von Lima anerkennt, dass staatliche Institutionen nicht völlig unabhängig sein können, die ORKB jedoch mit der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen funktionellen und organisatorischen Unabhängigkeit ausgestattet sein müssen,

– dass die ORKB ihre Unabhängigkeit durch die praktische Anwendung der Grundsätze der Unabhängigkeit auf unterschiedliche Weise erreichen können, indem sie zu diesem Zweck verschiedene Maßnahmen ergreifen,

– dass die in der Deklaration von Mexiko enthaltenen Bestimmungen dazu dienen, diese Grundsätze der Unabhängigkeit zu illustrieren und das Ideal einer unabhängigen ORKB darstellen. Es wird anerkannt, dass gegenwärtig keine ORKB sämtliche Bestimmungen erfüllt. Daher werden in den nachfolgenden Leitlinien andere Best practice Beispiele vorgestellt, mit denen Unabhängigkeit erreicht werden kann.

BESCHLOSSEN:

– das Dokument mit dem Titel "Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden" zu verabschieden, zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Allgemeines

Die ORKB anerkennen generell acht Leitsätze, die von der Deklaration von Lima und den Beschlüssen abgeleitet werden, die auf dem XVII. Kongress der INTOSAI in Seoul (Korea) als wesentliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße öffentliche Finanzkontrolle beschlossen wurden.

Leitsatz 1 Das Bestehen eines angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/rechtlichen/gesetzlichen Rahmens und entsprechender Umsetzungsbestimmungen

Dieser Grundsatz erfordert eine gesetzliche Regelung, die das Ausmaß der Unabhängigkeit der ORKB im Einzelnen regelt.

Leitsatz 2 Die Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und "Mitglieder" (in Kollegialbehörden) einschließlich ihrer Unkündbarkeit und ihrer Immunität vor dem Gesetz bei normaler Ausübung ihrer Amtstätigkeit

Eine entsprechende gesetzliche Regelung legt die Bedingungen für Ernennung, Wiederernennung, Berufung, Abberufung und Pensionierung des Leiters der ORKB und der "Mitglieder" von Kollegialbehörden fest. Die Leiter und Mitglieder

- werden in einem Verfahren ernannt, wiederernannt oder abberufen, das ihre Unabhängigkeit von der Verwaltung gewährleistet (siehe Leitsätze ISSAI-11 und Best Practice Beispiele zur Sicherung der Unabhängigkeit der ORKB).
- werden für eine ausreichend lange und festgelegte Amtszeit ernannt, um ihnen zu ermöglichen, ihre Aufgaben ohne Furcht vor Sanktionen erfüllen zu können.
- sind immun vor jeglicher Art der Verfolgung wegen früherer oder aktueller Handlungen, die sich aus der Erfüllung ihrer jeweiligen dienstlichen Aufgaben ergeben.

Leitsatz 3 Eine ausreichend breitgefasste Prüfungskompetenz und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung der den ORKB obliegenden Aufgaben

Die ORKB müssen berechtigt sein, folgende Bereiche zu prüfen:

- die Verwendung von öffentlichen Geldern, Mitteln und Vermögen durch Empfänger oder Begünstigte ungeachtet ihrer rechtlichen Stellung;
- die Einhebung der Mittel, die der Regierung oder öffentlichen Einrichtungen zustehen;
- die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der öffentlichen Einrichtungen sowie deren Konten und jene des Staates;
- die Qualität der Finanzverwaltung und –berichterstattung und
- die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit der Aktivitäten des Staates und der öffentlichen Einrichtungen.

Mit Ausnahme von Fällen, in denen es ausdrücklich vom Gesetz vorgeschrieben ist, prüfen die ORKB nicht die Politik des Staates oder der öffentlichen Einrichtungen, sondern beschränken sich auf die Prüfung der Umsetzung dieser Politik.

Die ORKB müssen die von den gesetzgebenden Organen erlassenen und für sie geltenden Gesetze beachten, doch sind sie in folgenden Bereichen

frei von Weisungen und Einflussnahme seitens der gesetzgebenden Organe und der Verwaltung:

- bei der Auswahl von Prüfungsthemen und zu prüfenden Stellen;
- bei der Planung, Festsetzung, Durchführung und Berichterstattung ihrer Prüfungen sowie bei Follow-up-Prüfungen;
- bei Organisation und Leitung ihrer Institutionen und
- bei der Vollstreckung ihrer Entscheidungen, wenn die ORKB Sanktionen verhängen können.

Die ORKB dürfen keinesfalls an der Leitung der von ihnen geprüften Organisationen beteiligt sein bzw. den Anschein einer solchen Beteiligung erwecken.

Die ORKB müssen gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter keine zu engen Beziehungen mit den von ihnen überprüften Organisationen pflegen, damit sie objektiv bleiben und objektiv erscheinen.

Die ORKB müssen volle Ermessensfreiheit bei der Ausübung ihrer Pflichten haben, und müssen mit staatlichen Stellen oder öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, die Verbesserungen in der Verwendung und in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel anstreben.

Die ORKB müssen entsprechende Arbeits- und Prüfungsstandards sowie einen Verhaltenskodex befolgen, die auf offiziellen Dokumenten der INTOSAI, der internationalen Vereinigung der Wirtschaftsprüfer IFAC (International Federation of Accountants) oder anderer anerkannter Standards setzender Institutionen beruhen.

Die ORKB müssen verfassungsmäßig oder durch Gesetze ihres Landes verpflichtet werden, den gesetzgebenden oder anderen staatlichen Organen jährlich Tätigkeitsberichte vorzulegen und diese Berichte auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Leitsatz 4 Uneingeschränkter Zugang zu Informationen

Die ORKB sollten mit genügend Befugnissen ausgestattet sein, um rechtzeitig uneingeschränkten, unmittelbaren, freien Zugang zu allen Dokumenten und Informationen zu haben, die für die sachgemäße Erfüllung ihrer gesetzlich festgelegten Aufgaben erforderlich sind.

Leitsatz 5 Recht und Pflicht zur Berichterstattung

Die ORKB sollten nicht daran gehindert werden, über die Ergebnisse ihrer Prüfungstätigkeiten zu berichten. Sie sollten gesetzlich verpflichtet sein, mindestens einmal im Jahr über ihre Prüfungsfeststellungen Bericht zu erstatten.

Leitsatz 6 Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese zu veröffentlichen und zu verbreiten

Die ORKB sind befugt, über den Inhalt ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden.

Die ORKB sind befugt, in ihren Berichten über Wahrnehmungen zu berichten und Empfehlungen abzugeben und dabei in angemessener Weise den Standpunkt der überprüften Stelle zu berücksichtigen.

Die Gesetze regeln die Mindeststandards für Prüfungsberichte der ORKB und, wenn erforderlich, Sonderfragen, die Gegenstand einer formellen Prüfungsfeststellung oder Prüfungsbescheinigung sein sollten.

Die ORKB sind befugt, über den Zeitpunkt der Vorlage ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden, es sei denn, das Gesetz schreibt spezielle Anforderungen über die Berichterstattung vor.

Die ORKB können speziellen Ersuchen um Untersuchungen oder Prüfungen durch die gesetzgebenden Organe (oder durch einen ihrer Ausschüsse) oder durch die Regierung nachkommen.

Die ORKB sind befugt, ihre Berichte zu veröffentlichen und zu verbreiten, nachdem sie, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, formell vorgelegt oder de entsprechenden Behörde übergeben worden sind.

Leitsatz 7 Das Bestehen von wirksamen Mechanismen zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der ORKB-Empfehlungen

Die ORKB legen ihre Berichte entweder den gesetzgebenden Organen, einem ihrer Ausschüsse oder der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle zur Überprüfung und Weiterverfolgung der Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen vor.

Die ORKB haben ihr eigenes internes Follow-up System, um sicherzustellen, dass die überprüften Stellen in angemessener Weise sowohl die Feststellungen und Empfehlungen der ORKB als auch jene der gesetzgebenden Organe oder eines ihrer Ausschüsse beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle befolgen.

Die ORKB legen ihre Follow-up-Berichte den gesetzgebenden Organen oder einem ihrer Ausschüsse beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der überprüften Stelle zur Stellungnahme und Umsetzung vor, selbst wenn die ORKB Kompetenz zum Follow-up und für Sanktionen haben.

Leitsatz 8 Finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die Bereitstellung ausreichender personeller, materieller und finanzieller Ressourcen

Den ORKB müssen erforderliche und angemessene personelle, materielle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen; der Zugang zu diesen Ressourcen darf nicht von der Verwaltung abhängig sein oder von ihr geregelt werden. Die ORKB verwalten ihr eigenes Budget und verfügen eigenverantwortlich über die Mittel.

Die gesetzgebenden Organe oder einer ihrer Ausschüsse haben sicherzustellen, dass die ORKB über angemessene Ressourcen verfügen, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

Die ORKB haben das Recht, sich unmittelbar an die gesetzgebenden Organe zu wenden, wenn die ihnen zugeteilten Ressourcen nicht ausreichen, um ihren Auftrag zu erfüllen.